발송번호: 9-5-2026-004369118
발송일자: 2026.01.13.
제출기일: 2026.05.13.

지 식 재 산 처

의견제출통지서

출 원 인 **성 명** 오클라 헬쓰 에이에스 (특허고객번호: 520230718617)
주 소 ****
대 리 인 **명 칭** 유미특허법인
주 소 ****
지정된변리사 송주현 외 3명
발 명 자 **성 명** 카바나 크리스토퍼 존
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 아브리 크리스티안
주 소 ****

출 원 번 호 10-2023-7038599
출 원 일 자 2023.11.08.
발 명 의 명 칭 교체형 칫솔 머리를 구비한 칫솔

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2026.05.13.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2026.05.13.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1-13항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 전항	특허법 제42조제4항제2호
2	청구항 제4항, 제5항, 제6항, 제7항, 제8항, 제9항, 제10항, 제11항, 제12항	특허법 제42조제8항 및 특허법 시행령 제5조제6항
3	청구항 제1항, 제2항, 제3항, 제4항, 제6항, 제7항, 제8항, 제9항, 제10항, 제11항, 제13항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원은 청구범위의 청구항 전항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

가. 청구항 1 내지 13

청구항 1에 기재된 “상기 교체형 헤드(11)” 및 “상기 돌출부(19)”는 상기 청구항의 전단에 ‘교체형 헤드’ 및 ‘돌출부’가 기재되어 있지 않아, 무엇을 지칭하는 것인지 명확하지 않습니다.

따라서 청구항 1 및 상기 청구항 1을 인용하는 청구항들은 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있지 않습니다.

나. 청구항 2 내지 13

청구항 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13에 기재된 “바람직하게”는 정도가 불분명한 표현입니다.

따라서 청구항 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13 및 상기 청구항들을 인용하는 청구항들은 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있지 않습니다.

2. 이 출원은 청구범위의 청구항 제4항, 제5항, 제6항, 제7항, 제8항, 제9항, 제10항, 제11항, 제12항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제8항 및 특허법 시행령 제5조제6항에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

가. 청구항 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

청구항 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12는 2 이상의 항을 인용하는 청구항이 2 이상의 항을 인용한 다른 청구항을 인용하여 기재하고 있습니다.

3. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항, 제2항, 제3항, 제4항, 제6항, 제7항, 제8항, 제9항, 제10항, 제11항, 제13항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

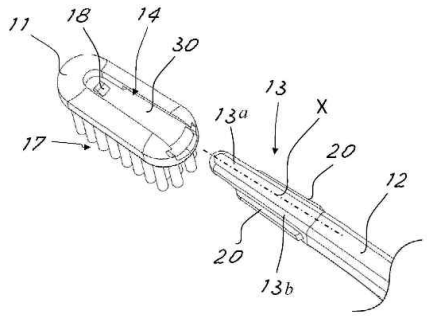
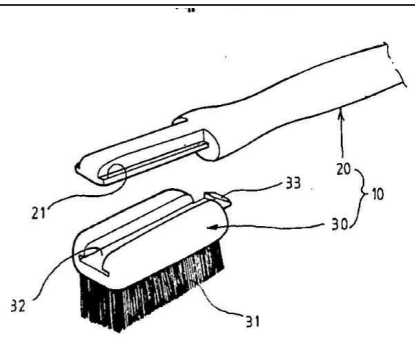
- 아 래 -

인용발명 1: 공개실용신안공보 제20-1994-0004928호(1994.03.16.)
인용발명 2: 미국 특허공보 US4780924(1988.11.01.)

가. 청구항 1

청구항 1 발명은 아래와 같이 인용발명 1과 대비될 수 있습니다.

청구항 1		인용발명 1	비고
구성 1	칫솔의 파지부(12a)를 형성하는 손잡이(12) 및 복수의 칫솔모(17)를 구비하는 교체형 칫솔 머리(11)를 포함하는 칫솔(10)로서,	손잡이부(20) 및 치아를 닦는 솔(31)이 심어진 머리부(30)를 포함하는 교체 가능한 칫솔 [청구항 1 참조]	실질적 동일
구성 2	교체형 헤드(11)는 스냅 로킹 메커니즘(13, 14)에 의해 상기 손잡이(12)에 착탈가능하게 연결가능하고,	머리부는 손잡이부와 결합 수단을 이용하여 착탈식으로 교체할 수 있는 구성 [청구항 1, 도면 1 참조]	실질적 동일
구성 3	상기 스냅 로킹 메커니즘은 상기 손잡이(12)로부터 돌출하는 핑거(13) 및 상기 칫솔 머리(11)에 형성된 리세스(14)를 포함하고	결합수단은 손잡이부로부터 돌출하는 선단부(도면부호없음) 및 머리부에 형성되는 안내홈(32) [청구항 2, 도면 1 참조]	실질적 동일
구성 4	상기 핑거(13)는 길이방향(X)을 따라 연장하고; 상기 핑거(13)는 서로 일체형이고	손잡이로부터 길이 방향으로 선단부가 일체형으로 연장 형성되고는 구성 [도면 1, 2 참조]	실질적 동일
구성 5	상기 칫솔 머리(11)가 상기 손잡이(12)에 장착될 때, 상기 리세스(14) 내에 적어도 부분적으로 수용되도록 구성된 유연성 부분(13a) 및 비유연성 부분(13b)을 포함하고; 상기 비유연성 부분(13b)은 상기 유연성 부분(13a)을 상기 손잡이(12)에 연결하고 상기 유연성 부분(13a)은, 상기 핑거(13)가 길이방향(X)을 따라 상기 리세스(14) 내에 삽입되는 동안, 상기 길이방향(X)에 대해 횡방향으로 비유연성 부분(13b)에 대해 상기 칫솔모(17)로부터 이격되도록 탄성적으로 구부러지도록 구성되고 상기 유연성 부분(13a)은, 상기 핑거(13)가 길이방향(X)을 따라 상기 리세스(14) 내에 삽입되는 동안, 상기 리세스(14) 내에 형성된 경사면(18)과의 상호작용으로 인해 구부러지도록 구성되고 상기 유연성 부분(13a)은, 상기 돌출부(19)가 상기 리세스(14) 내측의 경사면	몸체(20)의 선단부에는 저면에 형합홈(23)을 구비한 안내부(21)를 돌출형성함과 동시에 안내부 근원부에 걸림턱(22)을 형성하고, 머리부에는 바닥면에 형합홈(23)에 형합될 돌기(34)를 구비한 안내홈(32)을 형성하여 안내부에 슬라이드식으로 삽입되도록 하고 안내홈 후방에는 걸림턱에 걸려 록킹될 록킹편(33)이 돌출형성되는 구성 [청구항 2, 도면 1, 2 참조]	차이점 1

	(18)을 넘어 슬라이딩될 때, 상기 리세스(14)와의 맞물림 위치 내로 스냅결합하도록 구성된 돌출부(19)을 포함하고,		
구성 6	상기 리세스(14)는 상기 칫솔모(17)의 반대측인 상기 교체형 헤드(11)의 후면 상으로 개방되어 있고,	머리부에 형성된 안내홈(32)솔이 심어진 면 반대측으로 개방된 구성 [도면 1 참조]	실질적 동일
구성 7	상기 비유연성 부분(13b)은, 상기 유연성 부분(13a)이 탄성적으로 구부러지는 동안에, 상기 리세스(14) 내에 형성된 대응하는 그루브(21) 내에 슬라이딩하여 맞물리도록 구성된 상기 핑거(13)의 양측면 상의 2 개의 측방 리브(20)를 포함하고, 상기 측방 리브(20)는 상기 유연성 부분(13a)까지 연장하지 않는, 칫솔.	머리부에는 바닥면에 형합홈(23)에 형합될 돌기(34)를 구비한 안내홈(32)을 형성하여 안내부(21)에 슬라이드식으로 삽입되는, 칫솔 [청구항 2, 도면 1, 2 참조]	실질적 동일
도면			

상기 구성대비표에서 살펴본 바와 같이 청구항 1의 구성 1, 2, 3, 4, 6, 7은 인용발명 1과 실질적으로 동일한 것이나, 구성 5는 인용발명 1과 아래와 같은 차이점이 있습니다.

차이점 1(구성 5 관련)에 대해 살펴보면, 구성 5(스냅 로킹 메커니즘)는 손잡이부의 핑거에 유연성부분과 비유연성 부분을 갖는 **(걸림편)**이 구비되고, 칫솔 머리에 상기 (걸림편)과 상호작용하는 **경사면(홈부)**이 구비되어 있는 반면, 인용발명 1은 머리부에 **록킹편(걸림편)**이 구비되고, 손잡이부에 상기 록킹편과 상호작용하는 **걸림턱(홈부)**이 구비되며, 양 발명의 걸림편과 홈부의 구체적인 형상이 다소 상이하다는 점에서 차이가 있습니다. 그러나 교체 가능하게 구비되는 칫솔에 있어서 결합편과 결합편과 대응되는 홈부의 위치는 설계적 필요에 따라 그 위치를 서로 바꾸어 형성할 수 있는 구성에 해당하고, 구체적인 형상(경사면 등)에 관한 구성은 상기 인용발명 1과 동일한 기술범주에 속하는 인용발명 2에 '스프링 핑거(38)는 유연하게 구비되고, 헤드 부분(12)과 스프링 핑거 사이에 비유연한 부분이 구비되며, 스프링핑거는 캐비티(42)에 삽입되는 동안 스프링 핑거의 경사진 로킹편(40)은 캐비티 내 경사진 램프(44)와의 상호작용으로 인해 구부러지도록 형성되고, 로킹편은 경사진 램프를 넘어 맞물리는 위치 내로 스냅 결합하는' [도면 5a-5c 참조] 구성이 개시되어 있어, 통

상의 기술자가 인용발명 1에 인용발명 2의 구성을 적용하여 상기 차이나는 구성을 쉽게 도출할 수 있습니다.

따라서 청구항 1은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

나. 청구항 2 및 3

청구항 2의 “제1항에 있어서, 상기 칫솔 머리(11)가 상기 손잡이(12)에 장착될 때, 상기 경사면(18)은 상기 길이방향(X)에 대해 5° - 65° 범위, 바람직하게는 20° - 40° 범위, 가장 바람직하게는 25° - 35° 범위의 각도()로 경사진” 구성 및 청구항 3의 “제1항 내지 제2항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 돌출부(19)가 상기 리세스(14)와 맞물림 위치에 있을 때, 상기 돌출부(19)와 상기 경사면(18)을 형성하는 리세스(14)의 요소(32)의 간섭 높이는, 상기 길이방향(X)에 대해 수직방향(Y)으로 측정했을 때, 0.5 mm - 2.5 mm 범위, 바람직하게는 0.5 mm - 1.2 mm 범위, 가장 바람직하게는 0.5 mm - 0.8 mm 범위에 있는” 구성은 경사면의 각도와 돌출부의 높이에 관한 것으로 상기 수치들은 임계적 의의가 인정되지 않는 단순 수치 한정 사항에 해당합니다.

따라서 청구항 2 및 3은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

다. 청구항 4

청구항 4의 “제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 돌출부(19)는 상기 칫솔 머리의 후면으로부터 상기 칫솔모를 구비한 칫솔 머리의 전면까지의 방향(Y)으로 측정된 상기 비유연성 부분(13b)의 두께(c)의 20% - 70% 범위의 높이(h)를 가지며, 또는 상기 돌출부(19)는 0.5 mm - 2.5 mm 범위, 바람직하게는 0.75 mm - 1.25 mm 범위의 높이(h)를 갖는” 구성은 인용발명 1의 ‘걸림턱(22)은 록킹편(33)의 두께보다 작은’[도면 1 참조] 구성과 대응되고, 상기 구체적인 두께 비율 및 두께의 수치는 통상의 기술자가 단순 반복 실험을 통해 최적의 값을 도출해낼 수 있는 단순 수치 한정 사항에 해당하는 바, 상기 청구항은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있습니다.

따라서 청구항 4는 통상의 기술자가 인용발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

라. 청구항 6

청구항 6의 “제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 비유연성 부분(13b)은 T 형상의 단면을 갖는” 구성은 인용발명 1의 ‘손잡이부의 선단부는 T 형상의 단면을 갖는’[도면 1 참조] 구성에 개시되어 있어, 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있습니다.

따라서 청구항 6은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

마. 청구항 7

청구항 7의 “제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 비유연성 부분(13b)의 상기 길이방향(X)으로의 길이(a)는 상기 리세스(14) 내에 수용되는 핑거(13)의 전체 길이(b)의

50% - 80% 범위, 바람직하게는 상기 리세스(14) 내에 수용되는 핑거(13)의 전체 길이(b)의 65% - 75% 범위에 있는" 구성은 인용발명 1의 '스프링핑거와 헤드부분 사이의 비유연한 부분이 구비되는'[도면 5b 참조] 구성과 대응되고, 비유연한 부분의 구체적인 길이는 통상의 기술자의 단순 수치 수치 한정 사항에 해당하는 바, 상기 청구항은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있습니다.

따라서 청구항 7은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

바. 청구항 8

청구항 8의 "제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 칫솔 머리(11)가 상기 손잡이(12)에 장착될 때, 상기 칫솔모(17)에 대해 실질적으로 평행한 방향(Y)에 대하여, 상기 비유연성 부분(13b)의 두께(c)는 상기 손잡이(12)의 상기 비유연성 부분(13b)에 인접한 세그먼트의 두께(d)의 55% - 85% 범위, 바람직하게는 상기 손잡이(12)의 상기 비유연성 부분(13b)에 인접한 세그먼트의 두께(d)의 55% - 65% 범위에 있는" 구성은 인용발명 1의 '스프링 핑거와 헤드 부분 사이의 비유연한 부분은 헤드 부분의 두께보다 얇게 형성되는'[도면 5b 참조] 구성과 대응되고, 비유연한 부분의 구체적인 두께는 통상의 기술자의 단순 수치 수치 한정 사항에 해당하는 바, 상기 청구항은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있습니다.

따라서 청구항 8은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

사. 청구항 9

청구항 9의 "제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 그루브(21)는 상기 리세스(14)의 저면(30)에 인접하여 형성되는" 구성은 인용발명 1의 '안내홈(32)에 슬라이딩 결합되는 안내부(21)는 손잡이 선단부에 구비되는'[도면 1 참조] 구성에 개시되어 있어, 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있습니다.

따라서 청구항 9는 통상의 기술자가 인용발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

아. 청구항 10

청구항 10의 "제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 리브(20)는, 상기 칫솔 머리(11)가 상기 손잡이(12)에 장착될 때, 상기 칫솔의 후면을 형성하는 핑거의 하면의 반대측의 상기 핑거(13)의 상면에 형성되고, 상기 리브(20)는 상기 핑거(13)의 상면과 함께 평면을 형성하는" 구성은 인용발명 1의 '안내부(21)는 손잡이 선단부의 상면에 평면을 이루도록 구비되는'[도면 1 참조] 구성에 개시되어 있어, 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있습니다.

따라서 청구항 10은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

자. 청구항 11

청구항 11의 "제1항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 리브(20)는, 상기 칫솔 머

리가 상기 손잡이에 장착될 때, 상기 칫솔모(17)에 실질적으로 평행한 방향(Y)에서 측정된 상기 비유연성 부분(13b)의 두께(c)의 20% - 65% 범위, 바람직하게는 상기 비유연성 부분(13b)의 두께(c)의 30% - 40% 범위에 있는, 두께를 갖는" 구성은 인용발명 1의 '손잡이 선단부 측면에 구비되는 안내부(21)는 선단부의 두께보다 얇게 형성되는'[도면 1 참조] 구성과 대응되고, 구체적인 두께의 비율은 통상의 기술자가 단순 반복 실험을 통해 최적의 값을 도출해낼 수 있는 단순 수치 한정 사항에 해당하는 바, 상기 청구항은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있습니다.

따라서 청구항 11은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

차. 청구항 13

청구항 13의 "제1항 내지 제12항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 핑거의 길이방향(X)은 상기 손잡이의 파지부(12a)의 길이방향에 대해 실질적으로 평행하고, 바람직하게는 상기 핑거(13)의 길이방향(X)은 상기 손잡이의 파지부(12a)의 길이방향에 대해 20° 미만으로 경사진" 구성은 인용발명 1의 '손잡이의 선단부는 손잡이 파지부의 길이방향에 대해 평행한'[도면 1 참조] 구성과 대응되고, 상기 청구항의 각도는 임계적 의의가 인정되지 않는 통상의 기술자의 단순 수치 한정 사항에 해당하는 바, 상기 청구항은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있습니다.

따라서 청구항 13은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 잇습니다.

[첨 부]

첨부1 공개실용신안공보 제20-1994-0004928호(1994.03.16.) 1부.

첨부2 미국 특허공보 US4780924(1988.11.01.) 1부. 끝.